به لا لإيلاء، وفسد بنفقة لا ان شرط نفي الرجعة بلا عوض او
طلّق او صالح وأعطى وهل مطلقا او الا أن يقصد الخلع تاويلان
ومُوجِبُه زوجٌ مكلّف ولو سفيهًا ووليُّ صغير أبًا او سيّدًا او غيرهما
لا أبو سفيهٍ وسيّدُ بالغ ونفذ خلعُ المريض وورثته دونها كمخيّرة
ومملّكةٍ فيه ومولى منها وملاعَنةٍ او احنثته فيه او اسلمت او
عتقت او تزوّجت غيره وورثت ازواجا وان في عصمة وانّما ينقطع
بصحّةٍ بيّنة ولو صحّ ثم مرض فطلّقها لم ترث الا في عدّة الطلاق
الاوّل والإقرارُ به فيه كإنشائه والعدّةُ من الاقرار ولو شُهد بعد موته
بطلاقه فكالطلاق بالمرض وان اشهد به في سفر ثم قدم ووطئ
وانكر الشهادة فُرّق ولا حدّ ولو أبانها ثم تزوّجها قبل صحّته
فكالمتزوّج في المرض ولم يجز خُلعُ المريضة وهل يُردّ او المجاوِزُ لإرثه
يوم موتها ووُقف اليه تاويلان وان نقص وكيله عن مسمّاه لم يلزم
او اطلق له او لها حلف أنّه اراد خلع المثْل وان زاد وكيلها فعليه
الزيادة وردّ المال بشهادة سماع على الضرر وبيمينها مع شاهد
او امرأتين ولا يضرّها إسقاط البيّنة المسترعاة على الأصحّ وبكونها
بائنا لا رجعيّةً او لكونه يُفسخ بلا طلاق او لعيب خيار به او قال
ان خالعتكِ فأنت طالق ثلاثا لا ان لم يقل ثلاثا ولزمه طلقتان وجاز
شرط نفقة ولدها مدّة رضاعه فلا نفقة للحمل وسقطت نفقة
الزوج او غيره وزائدُ شرطٍ كموته وان ماتت او انقطع لبنها او ولدت
ولدين فعليها وعليه نفقةُ الآبق والشارد الا لشرط لا نفقةُ جنين
الا بعد خروجه وأجبر على جمعه مع أمّه وفي نفقة ثمرة لم يبدُ
صلاحُها قولان وكفت المعاطاة وان علّق بالإقباض او الأداء لم يختصّ
بالمجلس الا لقرينة ولزم في الألف الغالبُ والبينونةُ ان قال ان اعطيتني